

1502501-86.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502501-86.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502501-86.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2213412/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26590129 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2213412 - 04º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISSON JUNIOR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Gleisson Júnior da Silva, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 20h35min, na entrada principal do parque "Lagoa do Taquaral", localizado na Avenida Dr. Heitor Penteado, altura do nº 2264, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca, o acusado subtraiu, para si, mediante arrombamento, uns óculos de sol, avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima "L. K. de S."

Auto de prisão em flagrante (págs. 09/11); boletim de ocorrência (págs. 17/19); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 22) e laudo pericial (págs. 167/171).

Por decisão proferida em 17 de agosto de 2022, a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 130), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 134/137). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, com fixação de indenização mínima de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para reparação da vítima, conforme narrativa de seu prejuízo.

A defesa pleiteou a absolvição do acusado; subsidiariamente, a desclassificação para a forma simples, afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, fixação da pena no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e fixação do regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou corroborada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida; auto de exibição e apreensão e laudo pericial do veículo (págs. 167/171).

Outrossim, a autoria restou incontestada, reiterando-se diante de toda prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e do direito à ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "L. K. de S.", ouvida exclusivamente em juízo, disse que estacionou seu carro próximo a entrada principal da Lagoa do Taquaral, junto com seu irmão e cunhada, que foram correr. No momento dos fatos, seu irmão passou pelo local onde estava o carro e ouviu um barulho de vidro e visualizou o carro deles, onde um indivíduo teria quebrado o vidro de seu carro e pegou os óculos de sua esposa que estava no interior do veículo. Seu irmão o chamou e contou o ocorrido e que já tinha entrado em contato com a Polícia, tendo conseguido abordar o indivíduo. Informou desconhecer a participação de terceira pessoa, tendo sido apenas uma pessoa na prática delitiva. Teve prejuízo no valor aproximado de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Viu o acusado na delegacia, mas apenas seu irmão fez o reconhecimento, pois presenciou os fatos. Na delegacia, o indivíduo aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

A testemunha "M. de S. K.", perante a autoridade policial, disse que, na data dos fatos, por volta das 20h, o depoente e seu irmão Lucas estacionaram seus veículos próximos à entrada principal da Lagoa Taquaral e ambos desembarcaram de seus respectivos automóveis para praticar atividades físicas no entorno do parque. Cerca de trinta minutos após estacionarem, o depoente, que já estava próximo de seu carro, avistou um indivíduo tentando quebrar o vidro de seu carro com o cotovelo. Gritou e o indivíduo assustou-se e saiu correndo; também saiu correndo atrás do rapaz, momento em que viu que o vidro dianteiro direito do carro de seu irmão, um CELTA de cor prata e placas FIQ-4414, que estava estacionado à frente de seu veículo, tinha sido estourado. Durante a perseguição, visualizou quando o fugitivo

dispensou uma caixa de óculos de sol. Ele conseguiu se embrenhar em morro, bem atrás do quarto distrito policial de Campinas. Acionou o 190 e a Polícia Militar compareceu até o local e conseguiu encontrar o indivíduo. Juntamente com os policiais, refez o trajeto da fuga e encontrou a caixa com os óculos de sol pertencentes ao seu irmão. Diante dos fatos, todos foram conduzidos a esta Delegacia e o bem subtraído foi exibido, apreendido e entregue ao seu irmão "L".

Em juízo, declarou que foram correr na Lagoa, ele e seu irmão, e deixaram os carros estacionados próximos um do outro, momento em que ao passar pelo local visualizou um indivíduo atirando uma pedra no vidro de seu carro e gritou, correndo atrás do acusado. Viu que o vidro do carro de seu irmão estava quebrado, avisando seu irmão do ocorrido. O indivíduo correu e dispensou os óculos que pegou do carro de seu irmão. Conseguiu abordar o acusado com a ajuda da Polícia. Em questionamento relatou que seu irmão o acompanhou até a delegacia. Fez o reconhecimento do acusado. Não tem como fazer o reconhecimento do acusado, mas informou que o indivíduo abordado tinha uma tatuagem na perna.

A testemunha Carlos Eduardo Ribeiro Dias Mercadante, policial militar, ouvida perante a autoridade policial, declarou que exercendo suas funções junto à 2ª Cia do 8º BPM-I, e encarregado da VTR de prefixo I-08223, na data dos fatos, por volta das 20h35, juntamente com sua parceira de farda Soldado PM. Mônica, realizavam patrulhamento ostensivo de rotina quando foram comunicados pelo COPOM acerca de uma ocorrência versando sobre furto de veículo defronte à entrada principal da Lagoa do Taquaral e que a suposta vítima estaria correndo atrás do larápio. Deslocaram até a Lagoa, momento em que o COPOM irradiou que o suspeito teria se homiziado em um barranco localizado nas proximidades do 4º DP; neste local, mantiveram contato com a testemunha "M.", o qual lhes informou ter visualizado um indivíduo tentando quebrar o vidro de seu carro e correu atrás dele, percebendo que o vidro lateral do carro de seu irmão "L.", que estava estacionado na frente do seu estava com o vidro arrombado. "M." acrescentou, ainda, que viu o sujeito dispensar uma caixa de óculos durante a fuga. O indivíduo foi visualizado escondido debaixo de um veículo, oportunidade em que foi proferida ordem para que este saísse de lá. Abordado, realizaram busca pessoal no sujeito, nada encontrando com ele. Questionado sobre os fatos, o abordado alegou que estava andando com um "de menor" nas proximidades da Lagoa e que o "de menor" teria jogado uma pedra no vidro do carro, alegando não saber o porquê. O objeto dispensado pelo agente foi recuperado, tratando-se de um par de óculos da vítima "L".

Em juízo, disse que estava em patrulhamento pelo bairro Taquaral, quando foi radiado via COPOM que um indivíduo estava tentando furtar carros, momento em que contactou um indivíduo na via pública que informou ser uma das vítimas. Em buscas, localizaram o indivíduo embaixo de um carro; abordado, uma das vítimas reconheceu o item recuperado que o acusado dispensou, como sendo os óculos. Em questionamento, o acusado informou estar em companhia de um menor sendo esse quem teria atirado a pedra no carro.

A testemunha Mônica Leonor Carvalho dos Santos, policial militar, ouvida perante a autoridade policial, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por seu colega.

Em juízo, declarou que estavam em patrulhamento quando receberam via rádio que um indivíduo teria praticado furto no interior de veículos e que a vítima estaria correndo atrás dele. Chegando ao local, localizaram a vítima e, em buscas, encontraram o indivíduo embaixo de um carro dentro do estacionamento da delegacia. Informou, ainda, que as vítimas estavam próximas ao local onde o acusado foi encontrado.

O acusado Gleisson Júnior da Silva, ouvido em sede administrativa, informou que, na data dos fatos, estava acompanhado de um amigo de conhece pela alcunha de

"Menorzinho", nas imediações do Taquaral. Estavam a procura de algo para comer. Em dado momento, "Menorzinho" afastou-se do interrogando e, passado algum tempo, viu-o novamente, próximo a um veículo que estava estacionado na via pública. Ao se aproximar de "Menorzinho" e do automóvel, notou que ele estava com o vidro dianteiro do passageiro danificado e passou a mexer no interior do veículo, encontrando uma caixa contendo um óculo de sol, a qual subtraiu para si. Depois disso, continuou caminhando. Logo em seguida, três homens passaram a correr atrás do interrogando, chegando a alcançá-lo, momento em que foi agredido com socos pelo corpo. Conseguiu se desvencilhar dos três homens e acabou descendo o barranco que dá acesso aos fundos do estacionamento do 4º DP Campinas. Durante a fuga, cortou o pé esquerdo e a perna direita no alambrado. Escondeu-se debaixo de um automóvel que ali se achava estacionado e pouco tempo depois foi detido pelos policiais militares que o conduziram até a delegacia. Confirmou que possui uma tatuagem na perna.

Em juízo, declarou ser morador de rua e que, na data dos fatos, estava próximo à entrada principal do Parque Taquaral e que visualizou quando um indivíduo conhecido como "de menor" próximo a ele, mexendo dentro de um carro. Saiu de onde estava e, ao passar próximo a um Celta de cor prata, viu que o vidro estava quebrado e havia uma capa de óculos no chão e a pegou. Neste momento, dois indivíduos vieram correndo em sua direção, razão pela correu para se esconder dentro do estacionamento da delegacia próxima ao local, permanecendo ali até ser encontrado pelos policiais. Em questionamento, disse que não conhece as vítimas; negou que tenha jogado pedra no veículo e quebrado o vidro do carro.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente caracterizado o delito imputado ao acusado nos termos do artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 20h35min, na entrada principal do parque "Lagoa do Taquaral", localizado na Avenida Dr. Heitor Penteado, altura do nº 2264, bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, mediante arrombamento, um óculos de sol, avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima "L. K. de S."

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível frente a uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, porquanto, tal prática delituosa necessita, eminentemente, subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante rompimento de obstáculo.

Registre-se que a descrição da vítima foi cristalina. Oportuno consignar que a vítima "L." e a testemunha "M." são irmão e estavam na mesma localidade praticando esporte, tendo estacionado seus veículos um atrás do outro na via pública. "M.", durante o seu trajeto, ouviu um barulho de vidro quebrado e viu quando o acusado tentava, com o auxílio de uma pedra, quebrar o vidro de seu veículo. Gritou para o acusado com intuito de cessar a ação, quando ele empreendeu fuga e dispensou, no trajeto, uma caixa contendo os óculos de sol.

Oportuno consignar que o bem dispensado pelo acusado pertencia à mulher de "L.", que não viu a ação delitiva. Contudo, "M.", ao gritar para o acusado e ir em direção dele para coibir a ação criminosa, viu que o vidro do veículo do irmão já havia sido quebrado e esclareceu que os óculos dispensados pelo acusado estavam no interior do veículo de "L.". "M." correu atrás do acusado que se escondeu debaixo de um veículo. A Polícia Militar foi acionada e abordou o acusado no local indicado

pela testemunha "M." que, em momento algum, perdeu o réu de vista. Os óculos furtados foram localizados pelos agentes de segurança após refazimento do trajeto feito pelo acusado durante a fuga.

Quanto ao reconhecimento, ainda que a testemunha "M." não tenha reconhecido o acusado em juízo, certo que os agentes de segurança confirmaram que conduziram à delegacia o indivíduo já detido no local por "M." Ademais, a vítima "L." reconheceu o réu, esclarecendo que o teria visualizado na delegacia quando ele chegou com os policiais. Ainda quanto ao reconhecimento, "M." afirmou que o acusado possuía uma tatuagem na perna, fato confirmado pelo próprio acusado em juízo.

Por sua vez, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade. Em sua defesa, disse que estava no local procurando objetos no lixo e na companhia de um indivíduo identificado como "De menor" e que, este é quem teria praticado a ação criminosa. O acusado, ainda, relatou que o vidro do veículo que já estava quebrado e a caixa de óculos jogada ao chão, pegando-a do local. Negou que tivesse arrombado o veículo da vítima.

Ressalte-se que a testemunha "M.", ao ouvir o acusado tentar quebrar o vidro de seu veículo, não visualizou nenhuma outra pessoa próxima, o que também afasta o argumento da defesa que ensejaria o reconhecimento da prática delitiva na forma simples. Há que se destacar que embora a testemunha não tenha visto o momento em que o réu quebrou o vidro do carro de seu irmão, como já dito, não havia outras pessoas perto dele, a res furtiva estava em seu poder, bem como foi flagrado quando tentava quebrar o vidro do carro da testemunha, de sorte que conclusão outra não se pode chegar, além de que foi o réu quem quebrou o vidro do carro da vítima.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Assim sendo, o crime em tela configura-se como qualificado, uma vez que se comprovou a situação fática no plano concreto correspondente ao inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal.

O laudo pericial de págs. 167/171 ilustra a ação do acusado, estando em consonância com a narrativa da testemunha "M.". Descreve, na pág. 170, que o veículo "apresentava fratura de seu vidro dianteiro direito, com padrão compatível com esforço contundente aplicado de fora pra dentro."

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido."(TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Por fim, afasto a condenação à reparação dos danos sofridos pela vítima, pois é certo que o artigo 387 do Código de Processo Penal, como medida de celeridade processual, autorizou o juiz, após regular processamento da ação penal, a fixar o valor indenizatório para reparação dos danos causados pelo ilícito. Entretanto, é necessário que o réu tenha a oportunidade de se manifestar a respeito, o que não se deu no presente caso, uma vez que o pedido foi formulado apenas em alegações finais ministeriais, de forma que o valor seria estabelecido sem que a Defesa tivesse oportunidade de impugná-lo, pois sequer constou da denúncia.

Assim, eventual indenização da vítima deverá ser pleiteada na esfera cível.

Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL (...)EXCLUSÃO "EX OFFICIO" DA REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, INCISO IV, CPP) - MATÉRIA NAO ARTICULADA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...). 4. A fixação de indenização civil no processo penal (art. 387, IV, CPP) não pode ser realizada aleatoriamente, sem um parâmetro razoável ou sem proporcionar todos os meios de provas admissíveis ao réu, para que este possa demonstrar o que seria, em tese, devido" (TJPR, 3ª CCR, ApCr nº 703281-1, Rel. Des. Marques Cury, DJ de 07/01/11).

"APELAÇÃO CRIMINAL (...) - REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ART. 387, IV, DO CPP PEDIDO FORMAL DO OFENDIDO E POSSIBILIDADE DE DEFESA Necessidade: A inovação trazida pela Lei 11.719/08, visando à reparação civil na esfera criminal, para não causar ofensa ao princípio da ampla defesa, precisa observar os limites do pedido do ofendido permitindo, ainda, que o acusado se defenda e, sendo o caso, produza contraprova para apuração do prejuízo sofrido. Recurso parcialmente provido apenas para afastar da condenação a necessidade de ressarcimento." (TJSP AP 0008080-16.2009.8.26.0073, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. J. Martins, DJ 27.06.2013).

Por fim, a empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima mínimo legal, tendo em vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 0010109-81.2014.8.403.6105 - págs. 107/108; Processo 0004136-39.2009.8.26.0450 - págs. 106), bem como pela prática delitiva enquanto estava em livramento condicional (pág. 108), resultando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, observada a agravante da multirreincidência específica (Processo 0002573-26.2017.8.26.0548 - pág. 106; Processo 1502486-25.2019.8.26.0548 - págs. 106/107; Processo 3039623-18.2013.8.26.0114 - págs. 107), aumento a pena em 1/3, resultando em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Não há atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado Gleisson Júnior da Silva ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I, do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicado, antecedentes criminais, reincidência específica e pela prática delitiva

enquanto estava em livramento condicional, não se mostrando mais adequada a fixação de regime mais brando.

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução e inexistem motivos que ensejem a alteração da medida.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva - Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso - Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas mantidas - Regime escorreitamente fixado - Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo - Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência específica.

Com o trânsito em julgado, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA